

La raccolta illecita di dati tramite *form* online

Profili giuridici e tecnici della raccolta di dati personali

Martino Papa Alessio Minati

Informatica Forense – A.A. 2025/2026

25 Maggio 2026

Diritti Fondamentali

Art. 8 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE – Protezione dei dati personali

- “1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge.”

Art. 8 CEDU – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

- “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.”

Definizione di Dato Personale

Art. 4, n. 1 GDPR – Nozione di dato personale

“«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente...”

Categorie Particolari di Dati

Art. 9, par. 1 GDPR – Trattamento di categorie particolari di dati personali

“È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.”

I Principi del Trattamento

Art. 5, par. 1 GDPR – Principi applicabili al trattamento dei dati personali

I dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime;
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario (minimizzazione);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati;
- e) conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità;
- f) trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza (integrità e riservatezza).

Art. 6, par. 1 GDPR – Condizioni di liceità del trattamento (sintesi)

Il trattamento è lecito solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico;
- f) il trattamento è necessario per il legittimo interesse del titolare.

Art. 13 GDPR – Informazioni da fornire qualora i dati siano raccolti presso l'interessato

Il titolare del trattamento, nel momento in cui ottiene i dati, fornisce all'interessato:

- L'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
- Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati e la base giuridica;
- I destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali;
- Il periodo di conservazione dei dati personali o i criteri per determinarlo;
- I diritti dell'interessato (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione).

Il Consenso dell'Interessato

Art. 7 GDPR – Condizioni per il consenso

- **Par. 1:** Il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso al trattamento dei propri dati.
- **Par. 2:** Se il consenso è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile.
- **Par. 3:** L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
- **Par. 4:** Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene in considerazione se l'esecuzione di un contratto sia condizionata alla prestazione del consenso.

Diritto al Risarcimento

Art. 82, par. 1 GDPR – Diritto al risarcimento e responsabilità

“Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.”

Art. 83 GDPR – Condizioni generali per infliggere sanzioni pecuniarie

A seconda dei casi, le sanzioni amministrative pecuniarie possono raggiungere:

- **Fino a 10 000 000 EUR** o il **2% del fatturato** mondiale annuo per violazioni degli obblighi del titolare (es. condizioni del consenso, mancata informativa).
- **Fino a 20 000 000 EUR** o il **4% del fatturato** mondiale annuo per violazioni dei principi di base e dei diritti degli interessati.

Art. 167 D.Lgs. 196/2003 – Trattamento illecito di dati

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto ovvero al fine di recare ad altri un danno, procede al trattamento [...] è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

2. Se il fatto [...] riguarda dati genetici, biometrici o relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale o alle opinioni, [...] la pena è la reclusione da uno a tre anni.”

I Reati Penali: Comunicazione e Diffusione

Art. 167-bis D.Lgs. 196/2003 – Comunicazione e diffusione illecita su larga scala

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque comunica o diffonde, al fine di trarne profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala [...] è punito con la reclusione da uno a sei anni.”

I Reati Penali: Acquisizione Fraudolenta

Art. 167-ter D.Lgs. 196/2003 – Acquisizione fraudolenta di dati su larga scala

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, acquisisca con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala è punito con la reclusione da uno a quattro anni.”